

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2412/2532

นาง พรพิมล วงศ์นิวัต ขจร
นางสาว พัทธรินทร์ ศิริपाल กะ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79, มาตรา 260 (2)

ศาลมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์ของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา ต่อมาพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี และออกคำสั่งบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษายภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่งบังคับ พนักงานเดินหมายรายงานว่าได้ปิดคำสั่งไว้ที่บ้านของจำเลยตามคำสั่งศาลเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2526 ต้องถือว่าจำเลยรับคำสั่งภายหลังจากปิดคำสั่งบังคับ 15 วัน คือวันที่ 14 กรกฎาคม 2526 จำเลยจะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษายภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2526 โจทก์จึงต้องขอหมายบังคับคดีภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2526 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 260(2) เมื่อโจทก์มาขอให้ศาลแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีในวันที่ 28 กันยายน 2526 จึงเกินกำหนดเวลาที่กฎหมายบังคับไว้ไปถึง 1 เดือน คำสั่งให้ยึดทรัพย์ของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาจึงเป็นอันยกเลิก การที่โจทก์อ้างว่าโจทก์ได้ติดตามผลของการส่งคำสั่งบังคับตลอดมา แต่พนักงานเดินหมายไม่รายงานผลของการส่งคำสั่งบังคับต่อศาลทำให้โจทก์ขอหมายบังคับคดีล่าช้านั้น ไม่เป็นข้อแก้ตัวที่จะยกเว้นบทบังคับของมาตรา 260(2) เพราะโจทก์อาจขอหมายบังคับคดีไว้ก่อนได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยรวม 106,218 บาท และดอกเบี้ยอีกร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 105,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และโจทก์ร้องขอให้ศาลยึดทรัพย์ของจำเลยไว้ชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษาเป็นกรณีฉุกเฉิน ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยึดที่ดินและบ้านของจำเลยไว้ชั่วคราว จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามเช็คแก่โจทก์รวมเป็นเงิน 105,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี โจทก์ขอให้ออกคำบังคับ เมื่อศาลชั้นต้นออกคำบังคับส่งให้จำเลยแล้ว ต่อมาโจทก์ขอให้ศาลแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อเอาทรัพย์ของจำเลยที่ยึดไว้ชั่วคราวขายทอดตลาดต่อไป เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งว่า โจทก์ไม่ขอหมายบังคับคดีภายในกำหนดเวลา การยึดทรัพย์ไว้ชั่วคราวจึงสิ้นผลไม่มีทรัพย์ของจำเลยที่ยึดไว้โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์ไม่สามารถทราบผลการส่งหมายได้ว่าครบกำหนดคำบังคับเมื่อใด เพราะรายงานการส่งหมายเพิ่งถึงศาลเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2526 ขอให้ศาลแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อไป ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่า โจทก์มาขอหมายบังคับคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 260(2) แล้วการยึดทรัพย์ตามหมายยึดชั่วคราวจึงสิ้นผล ให้ยกคำร้อง ค่าธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยไม่แก้อุทธรณ์จึงไม่กำหนดค่าทนายความให้ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 260(2) บัญญัติไว้ว่า "ถ้าคดีนั้นศาลตัดสินให้โจทก์ชนะ คำสั่งนั้นคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นเท่าที่จำเป็นเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น แต่ถ้าโจทก์มิได้ขอหมายบังคับคดีภายในกำหนดสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำบังคับเพื่อให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ถือว่าคำสั่งนั้นเป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นระยะเวลาเช่นนั้น" กรณีนี้พนักงานเดินหมายรายงานว่าได้ปิดคำบังคับไว้ที่บ้านของจำเลยตามคำสั่งศาลเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2526 คำบังคับ

ให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษากภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำบังคับ กระณีปิดคำ
บังคับต้องถือว่าจำเลยรับคำบังคับภายหลังปิดคำบังคับ 15 วัน คือวันที่14 กรกฎาคม
2526 จำเลยจะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษากภายในวันที่13 สิงหาคม 2526 โจทก์จึง
ต้องขอหมายบังคับคดีภายในวันที่ 28สิงหาคม 2526 เมื่อโจทก์มาขอให้ศาลแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานบังคับคดีในวันที่ 28 กันยายน 2526 จึงเกินกำหนดเวลาที่กฎหมาย
บังคับไว้ไปถึง1 เดือน คำสั่งให้ยึดที่ดินและบ้านของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนมีคำ
พิพากษาจึงเป็นอันยกเลิก โจทก์จะมาขอให้ศาลแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ได้ยึดไว้ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาซึ่งถูกยกเลิกไปแล้ว
หาได้ไม่ การที่โจทก์อ้างว่า โจทก์ได้ติดตามผลของการส่งคำบังคับตลอดมา แต่
พนักงานเดินหมายไม่รายงานผลของการส่งคำบังคับต่อศาล ทำให้โจทก์ขอหมาย
บังคับคดีล่าช้านั้นไม่เป็นข้อแก้ตัวที่จะยกเว้นบทบังคับของกฎหมายดังกล่าวได้
เพราะโจทก์อาจขอหมายบังคับคดีไว้ก่อนได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาของ
โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุนทร จันทรศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ